



Data da Sessão: 06/11/2024 Pauta: 155
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5003645-46.2022.4.04.7010/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO CASTANHO MENDES

REQUERENTE: GABRIEL SEIJI HAYAKAWA

REQUERIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

RELATÓRIO

O incidente do autor investe contra acórdão da 1ª Turma Recursal do Paraná, que lhe negou o direito ao abatimento do saldo devedor consolidado do financiamento do FIES, no percentual de 1% mensal, na condição de profissional da saúde exercente de atividade no âmbito do SUS no período de vigência da emergência sanitária decorrente da pandemia de Covid-19. O acórdão assentou que a abatimento só teria lugar no período de março a dezembro de 2020, período de eficácia do Decreto Legislativo nº 06/2020.

Sustenta-se que o período de eficácia do decreto legislativo não se confunde com a vigência do estado de emergência sanitária. Requer-se o reconhecimento do direito ao abatimento para profissionais que tenham exercido atividade no período de março de 2020 a abril de 2022. Foram apresentados paradigmas da Turma Recursal do Amazonas (10045145220224014200), da 14ª Turma Recursal de São Paulo (50470756820224036301), da 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro (50042123520224025102) e da 5ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul (50011666720234047100).

Contrarrazoado, foi o incidente admitido na origem e determinada a sua distribuição por decisão da Presidência deste Colegiado.

É o relato.

VOTO

O incidente deve ser conhecido, eis que demonstrada a divergência entre o acórdão recorrido e paradigmas de outras regiões. Com efeito, enquanto a 1ª Turma Recursal do Paraná limitou o direito ao abatimento a exercentes da função médica no período de março a dezembro de 2020, por considerar ser esse o período de eficácia do Decreto Legislativo 06/2020, os acórdãos paradigmas firmaram a tese de que o fim da eficácia do decreto legislativo não impede a fruição do direito ao abatimento do saldo devedor, devendo ser considerado, como termo final do exercício desse direito ou a decretação do encerramento da pandemia pela OMS, em maio de 2023 (caso do acórdão proferido nos autos 10045145220224014200, ou a publicação da Portaria GFM/MS 913, de 22 de abril de 2022).



Data da Sessão: 06/11/2024 Pauta: 155
--

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Conhecido o incidente, registro que a União Federal, em petição do evento 21, requer seja o feito submetido ao rito de recurso representativo de controvérsia. Justifica a União o seu pedido dada a diversidade de soluções que se tem dado ao tema pelas Turmas Recursais dos Juizados Federais.

Vejo que esta Turma já se manifestou sobre essa questão, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei 5041919-12.2022.4.04.7000, na sessão do dia 07/08/2024, em decisão unânime. Todavia, não o fez sob o rito dos representativos de controvérsia.

Acolho, pois, o pedido da União e submeto ao colegiado a afetação deste incidente ao rito especial dos representativos, para que se decida acerca da seguinte tese:

"o direito ao abatimento do contrato do FIES, estabelecido em favor do profissional da saúde, nos termos do art. 6º-B, III, da Lei 10260/2001, fica limitado aos profissionais que tenham exercido as funções mencionadas no período de vigência do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ou pode ser estendido para período posterior, consideradas, alternativamente, a Portaria GM/MS 913, de 22/04/2022, ou a decretação do fim da pandemia pela OMS, em maio de 2023?"

Ante o exposto, voto por CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E SUBMETTER AO COLEGIADO A AFETAÇÃO DO TEMA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO CASTANHO MENDES, Juiz Relator**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000274816v7** e do código CRC **60420d3a**.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO CASTANHO MENDES
Data e Hora: 5/11/2024, às 11:27:45

5003645-46.2022.4.04.7010

900000274816.V7 LCM.TNU© LCM.TNU



Data da Sessão: 06/11/2024
Pauta: 155
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

SCES, TRECHO 3, Setor de Clubes Esportivos Sul - Polo 8 - Lote 9 - Bairro: Asa Sul - CEP: 70200-003 - Fone: (61) 3022-7000 - www.cjf.jus.br - Email: turma.uniformi@cjf.jus.br

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI (TURMA) Nº 5003645-46.2022.4.04.7010/PR

RELATOR: JUIZ FEDERAL LEONARDO CASTANHO MENDES

REQUERENTE: GABRIEL SEIJI HAYAKAWA

REQUERIDO: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE

REQUERIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

REQUERIDO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF

EMENTA

INCIDENTE NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. AFETAÇÃO DO INCIDENTE AO RITO ESPECIAL DOS REPRESENTATIVOS.

1. Conhecido o incidente, deve ser o seu julgamento afetado ao rito especial dos representativos, para que se decida acerca da seguinte tese:

"o direito ao abatimento do contrato do FIES, estabelecido em favor do profissional da saúde, nos termos do art. 6º-B, III, da Lei 10260/2001, fica limitado aos profissionais que tenham exercido as funções mencionadas no período de vigência do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ou pode ser estendido para período posterior, consideradas, alternativamente, a Portaria GM/MS 913, de 22/04/2022, ou a decretação do fim da pandemia pela OMS, em maio de 2023?".

2. Incidente conhecido. Afetação do tema.

ACÓRDÃO

A Turma Nacional de Uniformização decidiu, por unanimidade, CONHECER DO INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E AFETÁ-LO como representativo de controvérsia, nos termos do voto do Juiz Relator, com a seguinte Questão Controvertida: "o direito ao abatimento do contrato do FIES, estabelecido em favor do profissional da saúde, nos termos do art. 6º-B, III, da Lei 10260/2001, fica limitado aos profissionais que tenham exercido as funções mencionadas no período de vigência do Decreto Legislativo nº 06, de 20 de março de 2020, ou pode ser estendido para período posterior, consideradas, alternativamente, a Portaria GM/MS 913, de 22/04/2022, ou a decretação do fim da pandemia pela OMS, em maio de 2023?"

Brasília, 06 de novembro de 2024.



Data da Sessão: 06/11/2024
Pauta: 155
(minuta relacionada)

Poder Judiciário
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL
Turma Nacional de Uniformização

Documento eletrônico assinado por **LEONARDO CASTANHO MENDES**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **900000277440v7** e do código CRC **990b1072**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): LEONARDO CASTANHO MENDES

Data e Hora: 7/11/2024, às 17:29:54

5003645-46.2022.4.04.7010

900000277440.V7 PCO.TNU© VCL.TNU